



MPF00479255 | Fiscalía PCyF N° 29

**Art. 199, a).- L 2303. Archivo de la denuncia y actuaciones de prevención:
Atipicidad**

ACTORES | UNIDAD FISCAL NORTE | PERSONA DESCONOCIDA |

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de julio de 2020.

Se inició el presente caso a raíz de las denuncias efectuadas el 24/6/2020 y el 11/7/2020 por Nicolas Kosciuk contra la Unidad de Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Norte del Ministerio Público Fiscal por la presunta comisión del delito tipificado por el art. 249 del Código Penal.

Concretamente, el Sr. Kosciuk denunció al Fiscal Coordinador de dicha unidad porque habría incumplido con sus deberes de funcionario público al encubrir al Sr. Fiscal Juan Ernesto Rozas, quien a su vez fue denunciado por el nombrado ante dicha área por el mismo delito.

Es decir, en primer lugar el Sr. Kosciuk denunció al Hospital General de Agudos Piñeiro por el delito de abandono de persona, acusando a aquellos de haber dejado morir a su madre la Sra. Margarita Kuchasky por no alimentarla, quien se encontró internada en dicho nosocomio durante noventa y nueve días hasta su fallecimiento, dicha investigación tramitó ante la Fiscalía PCYF nro. 20 a cargo del Fiscal Juan Ernesto Rozas, registrada bajo el **MPF 462972**.

Seguidamente, el denunciante consideró que el Fiscal a cargo de la investigación por abandono estaba omitiendo medidas de prueba en el marco de esa pesquisa, discrepando con el accionar de aquél, razón por la cual lo denunció ante la Unidad de Intervención Temprana Norte por el delito previsto en el art. 249 del Código Penal, investigación que fue registrada bajo



el nro. **MPF 479852**.

Posteriormente efectuó la presente denuncia que ingresó a la Fiscalía a mi cargo, en esta ocasión manifestó que pese a que envió varios correos a la UIT-UFN solicitando información sobre la denuncia efectuada contra el Dr. Rozas, no obtuvo respuesta alguna y destacó que difiere con las medidas de prueba adoptadas por el Fiscal Coordinador a cargo de la unidad en cuestión que tramitó la pesquisa referida y que luego archivo.

Ahora bien, analizadas las constancias obrantes en el caso he de sostener que la conducta denunciada resulta atípica ya que no se advierte que el Fiscal Coordinador haya incumplido con sus deberes de funcionario público.

Es así que una vez que el caso ingresó a esta Fiscalía, se certificó el legajo **MPF 479852** y se solicitó que remitan mediante correo todas las constancias digitalizadas del mismo.

Luego, habiendo recepcionado lo requerido, fue analizado por personal a mi cargo y se desprendió que el personal de la UIT-UFN se entrevistó telefónicamente con el denunciante. Que, seguidamente, efectuó un minucioso análisis de las medidas de pruebas efectuadas por el Fiscal Rozas, luego de lo cual concluyó que si bien el denunciante puede no estar de acuerdo con la actuación del fiscal, lo cierto es que no existieron indicios de que aquél haya actuado ilegalmente, es decir, omitiendo, rehusándose a hacer o retardando algún acto referente a la investigación del hecho en cuestión.

En virtud de ello, el Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Norte, con fecha 1 de julio de 2020 procedió al archivo del caso mencionado, disposición que, a pedido de Kosciuk, fue analizada por el Fiscal de Cámara de la Unidad Norte, quien con fecha 23 de julio de 2020 resolvió su convalidación.



Por todo lo expuesto he de concluir que, más allá de la disconformidad del Sr. Kosciuk con el temperamento adoptado por los magistrados, la conducta llevada adelante por la UIT-UFN no encuadra en el tipo previsto por el art. 249 del C.P. como así tampoco en lo estipulado por otras normas penales o contravencionales, pues el mero hecho de que un funcionario proceda de manera distinta al interés de quien habría sido víctima de un delito no reúne los elementos exigidos por el tipo referido.

En tal inteligencia, considero que se ha generado en el presente caso un pronóstico de certeza negativa, por lo que, habré de adoptar la solución contemplada por el art. 199 inc. “a” del CPPCABA.

Sin perjuicio de lo cual, se deja constancia que el mismo denunciante, al ser notificado de la convalidación de archivo dispuesta por el Fiscal de Cámara Norte, en 29 de julio de 2020 remitió un correo a esta Fiscalía solicitando el archivo de la presente investigación.

De esta manera, corresponde lo que así, **DISPONGO**:

I. ARCHIVAR el presente caso registrado bajo el N° MPF 479255, seguido contra la UIT-UFN, por resultar atípico conforme lo estipula el art. 199 inciso “a” del CPPCABA.

II.- Notifíquese al denunciante, haciéndole saber que esta Fiscalía se ha abocado a resolver el caso. Sin embargo, comuníquesele que a partir de los elementos recogidos en el marco de la presente investigación, esta Fiscalía ha concluido que la conducta descripta no corresponde a las contempladas por el legislador en el Código Penal y por lo tanto no constituye infracción alguna. Por todo ello, se ha procedido al archivo de la investigación.



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

De todos modos, si no está de acuerdo con el archivo aquí dispuesto, le hacemos saber que tiene el derecho, dentro de los tres días hábiles de recibida esta notificación, de requerir la revisión de este en caso de no estar de acuerdo con la resolución de archivo, la cual deberá presentarse ante Fiscalía de Cámara Sur y podrá remitir mediante correo electrónico a la casilla oficial de esta Fiscalía (fiscaliapcyf29@fiscalias.gob.ar).

Por último, infórmesele que podrá contar con el asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, sita en Av. Paseo Colón 1333 de esta ciudad, de 9.00 a 15.00 hs. (tel 5299-4400), e-mail: victimaytestigo@jusbares.gov.ar.

ANIBAL OSCAR BRUNET

FISCAL DE 1º INSTANCIA

abrunet@fiscalias.gob.ar

Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.

03/08/2020 12:54:48